《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第三十章：承诺简史

摘要

承诺使人能够依据尚未完成的行动安排自己的生活，也使当下的选择约束未来。本章从第四卷的合流处出发——学术发表的场景里，论文已经发表不等于知识已经增加；金融模型的场景里，模型被采用不等于其输出正确，交易被执行不等于责任已经核对；算法平台与 AI 的场景里，参与不等于同意——追问一个贯穿卷内各章的问题：当人们依据某种保证安排未来时，谁有资格界定保证的内容，谁能解释变化，谁又承担落空的后果。

历史部分沿东西两条线索并列展开。中国一线从《礼记》的誓盟分级与《檀弓下》的堆叠诊断入手：《论语》把信立为传动件，《老子》警告轻诺必寡信，季布之诺以人格为抵押；孟子认为，通达事理的人言不必信、行不必果，判断只看是否合乎义，这一保留权一旦被权力单边持有，“义所在” 就沦为赖账的通行证；马基雅维利在《君主论》中写下了同一逻辑。西方一线从休谟的惯例解释与霍布斯的追责硬件入手，经尼采对承诺能力形成的追问，到弗里德与阿蒂亚围绕契约义务的争论和阿伦特对相互承诺的政治分析。两条线索不在从人格信用走向算法替代的单线上演化，而在同一组问题上相遇：装置可以承接承诺的执行，其效力却始终依赖装置之外的条件，荀子把这一条件称作 “政事之本” 的诚。

与承诺史平行的是说服的正史。亚里士多德承认修辞替听众省略前提，韩非子在级差宫廷里写下说服术的读人法则，帕斯卡相信取悦之法无人能够达到，兑卦把悦标识为动员之力，刘勰把 “说者，悦也” 收进文体论，斯密区分了说服的两种边界；伯努利进一步称量论证之力——概率即确定性的程度，可称量的是论证，不是取悦。说服借用承诺的形式获取注意，却不接承诺的追责结构；指标时代称量的已不是论证，而是取悦的结果，两条线在此交叉——效果读数既被当作论证，又被当作兑现的凭据。

在此基础上，本章区分承诺的作出、履行的辨认、条件的解释与后果的承担，并以奈特对可量度的不确定性与不可量度的不确定性的区分为坐标，考察学术、金融与平台三个场景中指标与人工智能（AI）怎样介入这些环节。核心问题不是装置能否代办更多事务，而是谁能够决定承诺的含义、改变履行条件，并使自己的解释对他人发生约束。判断的保留既不能成为随意失信的豁免，也不能仅指界面上仍有一个确认按钮；退出一种安排不能抹去已经发生的后果，却不因此排除重建共同生活条件的可能。

关键词

承诺；说服；跨期义务；判断保留权；解释权；追责结构；指标评价；人工智能

---

§1 定义：跨期义务与判断的资格

§1.1 尚未发生的行动，如何参与当下的生活

休谟在《人性论》第三卷第二部分第五节讨论承诺的义务时，提出了一个互助情境。两个人的谷物先后成熟，彼此帮助有利于双方，但先付出劳动的人不能仅靠这种共同利益，确定对方随后会来帮助自己。

> “Your corn is ripe to-day; mine will be so tomorrow. It is profitable for us both, that I should labour with you to-day, and that you should aid me to-morrow.” (Hume, 2016)
>
> 译文：你的谷物今天成熟；我的明天就会成熟。我今天同你一起劳作，你明天帮助我，这对我们双方都有利。

在休谟设定的情境中，两人缺乏足以支持互助的信任与保障，结果各自劳作，双方都遭受收获损失。他由此说明，财产占有的稳定与即时交换的规则尚不足以组织全部合作。许多服务不能同时完成，人需要一种办法，使尚未履行的行动能够成为他人当下行动的依据。承诺惯例回应的正是这种跨时间的困难（Hume, 2016）。

这并不是说，承诺先把未来变成了已知事实。明天的劳动尚未发生，天气与身体状况也没有因此停止变化。承诺所改变的首先是双方的关系：一方不再只是预测另一方会来帮忙，而有了要求对方说明与履行的根据；另一方也不能把改变主意看作一件仅与自己有关的事。未来仍不确定，但双方已经确立了可以据以行动并要求履行的义务。

承诺由此具有双重作用。它限制许诺者此后的任意选择，也扩大双方可以共同开展的事情的范围。没有前一种限制，后一种扩大便缺少依托。因此，承诺不能一开始就被归入判断的敌对面。它有时使人免于不断揣测他人的临时意愿，使较长期的判断与合作成为可能。

§1.2 Johnson 1759：唤起注意与出售名声

印刷时代的广告把判断资格的问题带入了一个新场景：付得起版面费的人，能够公开自称值得注意。约翰逊在 1759 年的《闲人》第 40 篇中，将广告的增多与承诺的夸大联系起来：

> “Advertisements are now so numerous that they are very negligently perused, and it is, therefore, become necessary to gain attention by magnificence of promises, and by eloquence sometimes sublime and sometimes pathetick.” (Johnson, 1759)
>
> 译文：广告如今如此众多，人们只是很不认真地看过；要重新获取注意力，就必须借助承诺的宏大，以及时而崇高、时而哀切的辞令。

这段文字描写的是一种竞争关系。广告越多，普通表达越容易被忽略，于是广告主加强承诺与修辞，以争取公众的注意。但约翰逊同时写到另一种策略：商人可以利用公众对朴素真诚的偏好，以有限度的自我约束赢得信任。夸大与谦逊都能成为吸引人的表达方式，仅凭其中一种语气，不能辨认内容是否可靠。

他还追问广告是否过度操弄人的情感，要求这门技艺服从公共利益。这是一篇带有讽刺的广告批评，不是承诺自此失去责任主体的制度史证明。它所打开的问题更具体：一段表达成功获得公众注意，与表达

者值得公众信任，是两件需要分别说明的事（Johnson, 1759）。

这篇文章还有一层与判断的资格直接相关的洞察。约翰逊写道：

> “Every man that advertises his own excellence should write with some consciousness of a character which dares to call the attention of the publick. He should remember that his name is to stand in the same paper with those of the king of Prussia and the emperour of Germany, and endeavour to make himself worthy of such association.” (Johnson, 1759)
>
> 译文：凡是宣扬自身长处的人，写作时都应带着某种自觉：自己是一个敢于唤起公众注意的人物。他应当记住，自己的名字将与普鲁士国王和德意志皇帝的名字同登于一份报纸之上，因而应努力使自己配得上这样的并列。

在前广告时代，谁有资格判断什么值得注意，大体由君主、教会与宫廷这类制度性中介决定。广告出现后，付得起版面费的人就能把自己的名字与国王并列——裁缝和胸衣匠通过购买版面自称 “值得注意”。约翰逊对此的追问是：

> “When these collections shall be read in another century, how will numberless contradictions be reconciled? and how shall fame be possibly distributed among the tailors and bodice-makers of the present age?” (Johnson, 1759)
>
> 译文：当这些文集在另一个世纪被人阅读时，无数的矛盾将如何得到调和？后世如何在这些裁缝和胸衣匠之间分配名声？

购买力使人能够自称值得注意，却不能使人配得注意。此后两个半世纪，注意力分配的主导权逐步从君主、教会与宫廷这类制度性中介转移到指标与算法。这一转移的经济性质由兰哈姆点破：当信息不再稀缺，稀缺的是处理信息的人的注意力时，新秩序须被看作注意力经济 (Lanham, 2006)——

> “But information is not in short supply in the new information economy. We’re drowning in it. What we lack is the human attention needed to make sense of it all. It will be easier to find our place in the new regime if we think of it as an economics of attention. Attention is the commodity in short supply.” (Lanham, 2006)
>
> 译文：但在新的信息经济中，短缺的不是信息。我们正淹没于信息之中；缺少的，是使这一切变得可理解的人的注意力。把新秩序看作一种注意力经济学，我们更容易找到自己的位置。注意力，才是稀缺的商品。

注意力经济并非当代的发明。兰哈姆在《电子文字》中提醒，西方自古就有一门研究注意力的创造与分配的学问——希腊人称之为说服的艺术 (Lanham, 1993)：

> “We have in the West a venerable tradition of studying how human attention is created and allocated: the ‘art of persuasion’ which the Greeks called rhetoric. A better definition of rhetoric, in fact, might be ‘the economics of human attention-structures,’ for whenever we ‘persuade’ someone, we do so by getting that person to ‘look at things from our point of view,’ share our attention-structure.” (Lanham, 1993)
>
> 译文：在西方，我们有一门古老的研究人的注意力如何被创造与分配的学问：希腊人称之为说服术的修辞。修辞的一个更好的定义，或许是 “人的注意力结构的经济学”——因为每当我们 “说服” 一个人，靠的是让他 “从我们的观点看事物”，分享我们的注意力结构。

注意力的问题与说服的问题由此接通。但谁事实上分配注意力，与谁的判断具有正当性，仍须分别追问；本章要考察的正是这些安排如何配置判断，而不是预设判断资格已经沿一条单线完成转移。

§1.3 修辞的让步：说服的正史

承诺不是唯一使他人据以行动的表达。说服——试图改变他人的看法或行动——有自己的技术史，而且比印刷广告早两千年。这条线与承诺线在本章并行的理由，要到两者交汇处才显形：说服最有效的弹药之一，恰恰是承诺的形式。

亚里士多德在《修辞学》中把修辞定义为观察每一情形中可用说服手段的能力；本章把这门技艺所面对的听众条件，称为修辞的让步。城邦公民名义上平级，但多数人跟不上完整的推理链，而公共协商不能等待所有人都受完训练。他说：

> “The duty of rhetoric is to deal with such matters as we deliberate upon without arts or systems to guide us, in the hearing of persons who cannot take in at a glance a complicated argument, or follow a long chain of reasoning.” (Aristotle, 1941)
>
> 译文：修辞的职责，是处理那些没有技艺与体系可依的协商之事，面对的听众无法一览复杂论证、无法跟随长推理链。

技术形态是修辞三段论（enthymeme）：论证被折算成少数前提，众所周知者径直省去——

> “The Enthymeme must consist of few propositions, fewer often than those which make up the normal syllogism. For if any of these propositions is a familiar fact, there is no need even to mention it; the hearer adds it himself.” (Aristotle, 1941)
>
> 译文：修辞三段论只须少数前提，常少于正规三段论的命题数；若某一前提是众所周知的事实，甚至无须提及——听者自己把它补上。

被省略的前提由听者自补——这一安排给了说服某种被判断的外观：听者有事情可做，但所做的事发生在他人设计的前提之内。亚里士多德的诚实在于把技术的边界条件一并说出：面对有些听众，即便说服者掌握最确切的知识，也难以使其信服，因为基于知识的论证蕴含教导，而有些人无法被教导（Aristotle, 1941）。修辞不提高听众的判断力，而是替听众把论证折算成可跟随的短前提——完整论证太贵，多数场合买不起，这是说服的第一原理。

同一让步在级差结构中有另一种形态。韩非《说难》开篇即言：

> “凡说之难：在知所说之心，可以吾说当之。所说出于为名高者也，而说之以厚利，则见下节而遇卑贱，必弃远矣。”（《韩非子・说难》）

说服的难点不在口才与智识，而在精确读出对方的心思并以言辞匹配它——对象错配（对求名者说利、对求利者说名）即遭疏远。篇末以龙为喻：龙喉下有逆鳞径尺，“说者能无婴人主之逆鳞，则几矣”（《韩非子・说难》）。亚里士多德面对的是名义平级的公民广场，韩非面对的是说错可以送命的君主宫廷；前者把论证折算给跟不上的听众，后者把论证折算给喜怒无常且握有生杀的君主。让步的对象不同，让步的结构相同：说服术都先是读人术而非求真术——什么话能进谁的耳，优先于什么话是真的。

两千年后，帕斯卡在《说服的艺术》中给出同一问题的另一种表述。意见进入灵魂有两道门：

> “Personne n’ignore qu’il y a deux entrées par où les opinions sont reçues dans l’âme, qui sont ses deux principales puissances, l’entendement et la volonté. La plus naturelle est celle de

> l’entendement, car on ne devrait jamais consentir qu’aux vérités démontrées ; mais la plus ordinaire, quoique contre la nature, est celle de la volonté ; car tout ce qu’il y a d’hommes sont presque toujours emportés à croire non pas par la preuve, mais par l’agrément.” (Pascal, 1658/2017)
>
> 译文：没有人不知道，意见进入灵魂有两道门，即灵魂的两种主要能力：理解与意志。最自然的是理解之门，因为人们本只应同意已被证明的真理；但最寻常的、有违自然的却是意志之门：人们几乎总是因为感到愉悦，而不是因为得到证明，才相信某种意见。

由此他叹道：

> “De sorte que l’art de persuader consiste autant en celui d’agréer qu’en celui de convaincre, tant les hommes se gouvernent plus par caprice que par raison !” (Pascal, 1658/2017)
>
> 译文：因此，说服之术既在于使人愉悦，也同样在于使人信服——人受任性支配竟甚于受理性支配！

帕斯卡拒绝为取悦立规则，理由是坦诚的：取悦之法无比地更难、更精微、更有用、也更可惊叹，而他自认没有能力处理它，甚至相信这件事绝对不可能（Pascal, 1658/2017）。亚里士多德与帕斯卡由此分工：前者记录了听众一侧的让步——完整论证太长，修辞替听众折算；后者记录了说服者一侧的困境——取悦的规则纵然存在（帕斯卡相信它与证明同样可靠），却无人能够达到：快乐的原理因人而异、随时而变。这条 “绝对不可能” 为后文保留了一个检验位置：当说服的效果可以被反复测量时，被优化的究竟是取悦的规则，还是可以被测量的那部分反应。

帕斯卡留下的这个检验位置，半个多世纪后迎来了一个数学化的回答。1713 年，雅各布 • 伯努利的遗著《猜度术》（Ars Conjectandi）第四部分把前三部分的学理应用于民事、道德与经济事务，也把说服的一个侧面交给了计算。伯努利把概率定义为确定性的程度：

> “Probabilitas enim est gradus certitudinis, & ab hac differt ut pars a toto.” (Bernoulli, 1713)
>
> 译文：概率是确定性的程度，它与绝对确定的关系，如部分之于整体。

在给出定义之前，他说明这把尺子所量的正是 “劝说”：其余事物在我们心中得到的确定性尺度较为不完美，其大小视 “劝说事物存在、将存在或曾存在” 的概率之多寡而定——拉丁原文 suadent，用的正是 “劝说” 的动词 (Bernoulli, 1713)。可测量的由此是论证的重量，不是取悦的效果。规则随后划出两条边界。其一，信必须与确定性成比例：

> “Oportet enim, ut fides, quam rebus tribuimus, proportionata sit gradui certitudinis, quam unaquæque res obtinet.” (Bernoulli, 1713)
>
> 译文：我们赋予事物的信，必须与每一事物所获得的确定性程度成比例。

伯努利并警告，不能把较可能者当作绝对确定而强加于人 (Bernoulli, 1713)。其二，称量论证不许挑选：“Non sufficit expendere unum alterumve argumentum, sed conquirenda sunt omnia, quæ in cognitionem nostram venire possunt, atque ullo modo ad probationem rei facere videntur”——只称一条或另一条论证并不够，必须穷尽一切能进入认识、且看来对证明此事有所助益的材料 (Bernoulli, 1713)。三艘船出港，传来一艘失事的消息：若只看船数，祸落各船机会均等；但记得其中一艘船体腐旧、帆桅不济、船长又缺乏经验，便可判知此船较可能失事——这是穷尽一切论证的实例 (Bernoulli, 1713)。他还建议官署为实践所需的 “道德上的确定”（moral certainty）定出明示的界限——譬如，达到道德上的确定，99/100 的确定性即足，还是须 999/1000——使法官不能徇私，而有可一贯遵循的准绳 (Bernoulli, 1713)。

还应看伯努利把什么排除在称量之外。他的规则之一划出揣测的边界：受审的窃贼若供述赃物已卖给塞姆普罗尼乌斯，而塞姆普罗尼乌斯就在场，整件事可以确实而容易地核实，法官却想凭说话人的面色与语气（ex vultu tonoque loquentis），或凭赃物的性质与其他案情去推断供述的概率，便是行事愚蠢 (Bernoulli, 1713)。这条规则针对的是直接核实可得的场合：此时不应以面色、语气等较弱的揣测代替核实。面色与语气本身可以称量——伯努利列举杀人案的论证时，把受审者的面色发白与胆怯回答同证词并列；他禁止的只是舍核实而用揣测。韩非的 “知所说之心” 说的是说服之前揣摩对象，伯努利此处处理的是司法证明中的证据评估，两者本非同一种能力；称量的界线在别处：它称的是论证，不是取悦。他没有主张的也同样清楚：伯努利没有给出测量取悦效果的方法，帕斯卡自认无法达到的取悦规则，在伯努利这里同样缺席——伯努利的计算处理的是理解一侧的论证重量，并以此约束自己赋予事物的信。指标时代的效果读数量的是另一侧：它记录取悦的结果，不称论证的重量——这不是伯努利纲领的完成，而是对它的替换；帕斯卡的检验位置由此获得其历史形态。

这一替换的技术支点，兰哈姆称作从帕斯卡以来的又一次颠倒：计算机一直被安放在逻辑的传统里，但在实践中它也是修辞装置 (Lanham, 1993)——

> “We’ve always, from Pascal to the present, thought of computers, especially digital computers, as logic machines…I would like, as a supplement and complement to this view from philosophy and theory, to suggest that in practice, the computer often turns out to be a rhetorical device as well as a logical one, that it derives its aesthetic from philosophy’s great historical opposite in Western thought and education, the world of rhetoric.” (Lanham, 1993)
>
> 译文：从帕斯卡到现在，我们一直把计算机——尤其是数字计算机——看作逻辑机器……我想在哲学与理论的这一视角之外补充：在实践中，计算机常常既是逻辑装置，也是修辞装置；它的美学资源，来自西方思想与教育中哲学的历史对手——修辞的世界。

称量论证的计算与吸引注意的修辞，由此在同一台机器上合流——帕斯卡的两道门，被数字计算机一并接管。

悦作为说服的机制，在《周易》兑卦彖传中另有一番地位：

> “兑，说也，刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人，说以先民，民忘其劳，说以犯难，民忘其死，说之大，民劝矣哉。”（《周易 • 兑卦彖传》）

使民心悦，则民忘劳苦、甘愿犯难。与帕斯卡的描述不同，这里悦不是需要堤防的旁门，而是正面记录下来的动员之力——“顺天应人” 的条件是以悦为先导。帕斯卡对意志之门作诊断，兑卦把同一扇门写成操作手册：一个提醒人们几乎总是靠愉悦相信，一个已经把悦组织进役使民力的制度设计（彖传以 “刚中而柔外，说以利贞” 限定悦的运用——这一限定恰恰说明，操作手册也有自己的规范门槛）。这一对照预示了后文的问题：描述陷阱的人与使用陷阱的人，常常不是同一批人，但后者往往也会利用前者留下的笔记。

悦的谱系由此进入中国文论。《文心雕龙 • 论说》把 “说” 径直系于兑象：

> “说者，悦也。兑为口舌，故言资悦怿；过悦必伪，故舜惊谗说。”（《文心雕龙 • 论说》）

兑为口舌，说服之途在于言辞；但 “过悦必伪”——悦一旦越过实情便成伪饰，虞舜因此惊惧于谗说。刘勰同时记下战国辩士的鼎盛，韩非的逆鳞之喻也由此转入文论：

> “一人之辩，重于九鼎之宝；三寸之舌，强于百万之师。……夫说贵抚会，弛张相随，不专缓颊，亦在刀笔。范雎之言疑事，李斯之止逐客，并顺情入机，动言中务，虽批逆鳞，而功

成计合，此上书之善说也。”（《文心雕龙・论说》）

“过悦必伪”与帕斯卡的诊断同向：悦的机制自带越界的倾向；“批逆鳞”则是韩非的遗产进入文论的痕迹——刘勰把读人之术的历史，收进了文体论。

亚当・斯密在《修辞学与纯文学讲义》中把这一技术区分改写为伦理区分。说教体把问题的双方论证按其真实光景摆在眼前，各给予恰当的影响分量，只说服到论证本身显得可信为止；修辞体则千方百计要说服，为此放大一方、缩小或遮蔽另一方（Smith, 1762–63/1983）。说教体的边界是论证的强度，修辞体的边界只是目的。这个二分为指标时代的表达提供了一个判据：当效果读数本身成为目的时，表达离开说教体就有多远。中国经典对同一问题另有立基方式：《乾・文言》不从外部划界，而把诚直接立为修辞的根基——“修辞立其诚，所以居业也”（《周易・乾・文言》）：修辞若不立于诚，则无业可居。斯密与《乾・文言》由此形成对照：斯密划界的依据是论证的呈现——表达是否把双方论证各予其真实分量，还是为一方之目的而放大与遮蔽；《乾・文言》立基的依据是言说者的诚——修辞之所以能居业，是因为它发自内心的诚，诚若不在，技巧再多也无业可居。两者共同指向的判断是：修辞的病不在技巧，在技巧与诚的关系。

孟子给出说服的第三种边界：力的边界。“以力服人者，非心服也，力不赡也；以德服人者，中心悦而诚服也，如七十子之服孔子也”（《孟子・公孙丑上》）。以力压服与以德服人在表面效果上可以相同——都“服”了；分界在心：中心悦而诚服是判断的同意，力之服是力量不足时的屈从。这为 §5 的指标场景提供了一个预先划好的界：可测量的服从与不可测量的心服，是两种不同的被说服。

说服与承诺的交汇在形式借用。§1.2 的广告已经显示：承诺的形式自带可信外观，正是说服者最想借用的材料；广告以宏大的承诺争夺注意，却缺乏承诺的追责结构。古代史把这个交汇推到过极端：张仪游说楚怀王，许诺楚齐断交即献商於之地六百里；断交既成，张仪改口“广袤六里”（《史记・楚世家》）。口头承诺作为说服的诱饵被用完即弃，六百里与六里之间，被抽走的正是追责结构——怀王大悦而置相玺于张仪时，说服已经完成；兑现落空时，楚方的信赖已随断交不可逆地付出。承诺的形式被借走、追责结构被抽空，这一结构在印刷时代叫广告，在张仪那里叫诈术；区别只在后者要付出名号的代价，前者不用。两条线由此可以区分，也必须区分——但区分的判据不是语气的郑重，而是追责结构是否在场：承诺的形式可以同时服务于说服；需要辨认的，是这一表达是否使作出者承担了可被要求履行的义务。

§1.4 承诺、预测、说服、评价与信赖

第 23 章把承诺界定为“欠着一次核对”的兑现担保。本章从义务一侧展开同一概念：把承诺理解为一种向他人承担义务的行动——许诺者通过可被理解的表达，使他人有根据要求自己履行某项行动，或者对所保证的事项负责。义务通常延伸到未来，也可能涉及对当前事实的保证及其后续责任。这里并不预先要求承诺一定有法院执行；道德约束、社会惯例与法律义务之间的关系，正是需要讨论的问题。

弗里德在《契约即承诺》中区分了对当前意图的真实报告与对未来行动的承诺：一个人如实说明自己当下的打算，并不等于已经放弃改变打算的自由。承诺增加了不能仅由当前意愿解释的约束。

> “A promise invokes trust in my future actions, not merely in my present sincerity.” (Fried, 2015)
>
> 译文：承诺所唤起的是对我未来行动的信任，不只是对我当下真诚的信任。

由此可以辨认几种相邻却不同的事情。预测就某件事是否会发生作出判断；承诺使某个行动或保证成为许诺者须负责的事项。说服试图改变他人的看法或行动，但未必同时承担未来义务。§1.3 已见这种区分的实践形态：广告以承诺的形式说服，而承诺的义务不在场。评价提供关于对象的判断，也不因此自动

构成对对象未来表现的担保。信赖则涉及他人如何据此行动：一个人可以依赖没有向自己作出承诺的天气预报，也可能暂时没有根据一项有效承诺采取行动。它们之间会发生联系，却不能互相替代定义。

这些区分并不使未许诺者天然免责。弗里德也承认，承诺不是对他人损失负责的唯一根据。误导、疏忽以及获得不应保留的利益，都可能提出承诺之外的责任问题（Fried, 2015）。因此，既不能把所有可信的表达都称为承诺，也不能因为没有找到明确的许诺句，就停止追问表达及其后果。

§1.5 从领域比较进入共同问题

学术评价、金融知识与平台分发面对的具体对象不同。研究成果是否可靠、金融合约如何履行、媒介内容是否值得相信，各有自己的辨认条件。第 23 章讨论发表、评价与知识增长，第 24 章讨论判断、模型与市场反馈，第 29 章讨论分发权及其对生产者的改造。本章在这些领域之外提出一个贯穿其间的问题：当人们依据某种保证安排自己的未来时，谁有资格界定保证的内容，谁能解释变化，谁又承担落空的后果？

这一问题不能只靠寻找失信事例回答。即使参与者最初真诚，安排也可能在履行中出现分歧；即使装置准确执行了预定程序，程序所处理的事项也未必等于人最初信赖的事项。需要考察的既有欺骗与逃责，也有诚实承诺在复杂情境中的限度。

下文先沿东西两条线索比较这些限度如何被提出（§2），再处理守约与重新判断之间的张力（§3）；然后在制度层面区分承诺的作出、履行的辨认、条件的解释与后果的承担（§4），并把三个场景放到同一组问题上（§5），考察人工智能介入后的表达、代理与退出（§6、§7）。比较不以东西方各有一个统一答案为前提，也不把思想文本的先后排列当作制度变迁已经得到证明。

---

§2 东西方脉络：装置之内与装置之外

§2.1 中国线：从誓盟到判断保留权

承诺在中国思想中的名字是信。信不采取专门论文的形式，而是一个贯穿经、子、史的单字概念网络：《周易》有以“孚”为名的《中孚》卦，《坎》彖传以“水流而不盈，行险而不失其信”比拟信的恒常；《乾・文言》把修辞奠基于诚；《论语》给信下传动件的功能定义，《颜渊》把民信列为立国最后不可去的一项。定义群散布在各经而不成专著，密度却不减；以下按论证功能取用。《礼记・曲礼下》区分了两种确认约定的形式：

> “约信曰誓，莅牲曰盟。”（《礼记・曲礼下》）

以言辞相约叫“誓”，杀牲歃血为证叫“盟”——言语装置之上再叠加仪式装置。誓的抵押品是说话者的信誉，盟的抵押品是仪式的见证力。这一分级显示：纯言辞的约束，需要见证与仪式来加固。

《礼记・檀弓下》记周丰答哀公问，给出了装置堆叠而效力递减的诊断：

> “殷人作誓而民始畔，周人作会而民始疑。苟无礼义、忠信、诚悫之心以莅之，虽固结之，民其不解乎？”（《礼记・檀弓下》）

誓堆上去，背叛开始；会堆上去，怀疑开始。装置的迭代没有修复效力，反而标记了效力的流失——维系承诺的从来不是装置本身，而是“礼义、忠信、诚悫之心”——誓会的形式加固不足以弥补这一层的

缺失。本节取用的是装置与效力关系的结构分析；周丰的语境是礼制批判，这段话并未断言这些品质不能经由制度培养或损害，§2.3 将回到这一点。

《论语》给信下了功能性定义：

> “人而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏，其何以行之哉？”（《论语 • 为政》）

信不是道德装饰，而是传动件：輗軏是把辕与衡连成可受力整体的小销钉，没有它，再强的马与再结实的车体都无法把力传导为运动。《论语 • 颜渊》把这一定义推到排序极端——“自古皆有死，民无信不立”：在足食、足兵、民信三者中，信是最后不可去的一项。全部承诺装置都靠这个部件传动；无信，装置空转。

《老子》对轻诺与美言各提出一条警告。“夫轻诺必寡信，多易必多难”（《老子》第六十三章）——轻率许诺容易损害信用；“信言不美，美言不信”（《老子》第八十一章）——言辞的悦目与内容的可靠可能分离。当承诺成为竞争维度、说服成为职业，这两条警告针对的失信风险随之放大。

承诺装置的第一种硬抵押是人格。《史记 • 季布栾布列传》记楚人谚“得黄金百，不如得季布一诺”——一句诺言获得黄金定价，人格的信用已可与黄金对举。同书《游侠列传》给出人格抵押的行为规范：“其言必信，其行必果，已诺必诚，不爱其躯，赴士之厄困”。庙堂之盟靠仪式与刑赏，游侠之诺靠人格与身家——两者并存，后者无须以前者的失效来解释。

儒家在承诺装置之上保留了判断的位置。孟子以“义”限制机械守信：履行既有言行本身不是正当性的最后根据。这给本章一个关键区分：正当的重新判断（好的“不必信”）与赖账（坏的“不必信”）之间隔着什么——隔着理由能否成立、能否接受质疑，以及由谁承担改变承诺的后果。§3 将展开这一区分的契约法形态。

但保留权有暗面：当保留权被权力单边持有、理由只能由一方解释时，“义所在”就可能沦为赖账的通行证——判断的保留不能等同于许诺者保留最后解释权，谁有资格保留判断、对方能否质疑，是承诺制度的权力问题。西方一侧有这一逻辑的显白版本。马基雅维利在《君主论》第十八章写道：

> “Therefore a wise lord cannot, nor ought he to, keep faith when such observance may be turned against him, and when the reasons that caused him to pledge it exist no longer.” (Machiavelli, 1532/1952)
>
> 译文：因此，当守诺反受其害、立诺之由不复存在时，明君不能也不应守信。

他随即补上外观的技术——“But it is necessary to know well how to disguise this characteristic, and to be a great pretender and dissembler”（须善于掩盖这种品性，做一个伟大的伪装者与掩饰者）——并举教皇亚历山大六世为例：“there never was a man who had greater power in asserting, or who with greater oaths would affirm a thing, yet would observe it less; nevertheless his deceits always succeeded according to his wishes”（从未有人比他更善于断言、以更大的起誓证实一件事，也从未有人比他更少践约；然而他的欺骗总能遂愿）(Machiavelli, 1532/1952)。马基雅维利以“立诺之由不复存在”写下了单边持有的理由解释权；亚历山大六世则提前上演了张仪的结构：承诺的形式在场，追责结构缺席。

信的国家装置化在《史记 • 商君列传》中有一个著名的场景。法令已具而未布，恐民之不信，商鞅在国都市场南门立三丈之木，募民有能徙置北门者予十金；民怪之，莫敢徙；复曰能徙者予五十金。有一人徙之，辄予五十金，“以明不欺。卒下令”（《史记 • 商君列传》）。徙木是一次演出：国家在法令生效之前，先为自己的承诺购买信用——十金不够，涨到五十金；围观者犹豫而不敢动，恰说明信需要可见的兑现才能建立。

但同一列传的后文随即记下了代价：令行期年，秦民之国都言初令之不便者以千数；太子犯法，刑其傅公子虔、黥其师公孙贾，“明日，秦人皆趋令”。行之十年，“民勇于公战，怯于私斗”；而言令不便后又来言令便者，商鞅斥为“此皆乱化之民也”，尽迁之于边城——“其后民莫敢议令”（《史记 • 商君列传》）。同一治理过程既通过兑现赏格建立法令的可信，也通过惩罚压缩对法令的公开议论：徙木立信使法令可信；刑师傅、迁“乱化之民”则使公开议令本身变得危险——连后来改称法令便利者，也未能幸免。国家信用在这里没有成为对承诺的追责结构，反而收走了评价它的资格——它确实施了五十金，却使“民莫敢议令”。与霍布斯的剑相比，这里须看两件事的同时在场：剑执行承诺，徙木制造可信，而迁边之令连评价信的资格也没收了。

§2.2 西方线：惯例、剑与能力

西方线索的起点是休谟对承诺本性的解构。§1.1 的谷物情境说明承诺惯例回应的是跨时间的困难；这里补上休谟的进一步判断。他认为单独的意愿不能凭空创造一种道德义务——人们虚构了一个“意愿出一个义务”的心灵行为，来解释使用某种言辞形式为何能造成实质差异，而这样的行为并不存在（Hume, 2016）：

> “As the obligation of promises is an invention for the interest of society, it is warped into as many different forms as that interest requires, and even runs into direct contradictions, rather than lose sight of its object.” (Hume, 2016)
>
> 译文：由于承诺的义务是为社会利益而生的发明，它便随利益所需扭曲成同样多的形式，甚至陷入直接的矛盾，也不肯失去其目标。

据此可以提出本章的工作定义：承诺是用可被理解的表达设定义务、使对方取得要求履行或要求负责的根据的装置。义务通常延伸到未来，也可以涉及对当前事实的保证及其后续责任（§1.4）；这一根据是否存在，与追责机制是否有效，是两个需要分别判断的问题（§1.3）。誓盟的仪式见证、契约的法院、平台的评分与赔付，都是追责结构在不同时代的硬件。休谟的尖锐处在于坦白：承诺义务不是从意志里长出来的，是利益的发明，会随利益变形。这一解释没有把承诺贬为毫无实质的言辞——恰恰相反，惯例使原本难以开展的互助得以组织；休谟也没有把所有交往都还原为利益交换，他在同一节中保留了友谊与不以回报为目的的帮助。需要特定言辞形式加以区分的，是不能单靠既有亲近关系维持的那一类合作。

承诺的社会形成与承诺的正当性仍是两项问题。说明一个人如何学会履约，不等于证明某一项约定值得执行；指出义务依靠惯例，也不等于证明所有惯例都同样正当。弗里德对休谟的批评正落在这个差别上：关于义务感如何产生的说明，尚不能独自回答在违约不会被发现时，为什么仍应履行（Fried, 2015）。

霍布斯把同一缺口译成主权问题。他在《利维坦》第二部第十七章论述国家的产生时写道：

> “And Covenants, without the Sword, are but Words, and of no strength to secure a man at all.” (Hobbes, 1651/2024)
>
> 译文：而契约若无剑，便只是言辞，完全不能保障任何人。

《檀弓下》问“以什么心莅之”，霍布斯问“以什么剑执之”——东西方在同一处发现同一缺口（纯言辞约束不了人），填法各有侧重：一边倚重见证与人格，一边倚重第三方执行。这只是文本呈现的侧重大略，不是文明本质的判词：中国自有律法的强制执行，西方也自有人格信用与内在义务。装置架构的差异本身，才是比较的对象。

尼采把问题改写为制造问题——能够承诺的人是怎样形成的。《论道德的谱系》第二论文开篇：

> “驯养一只可以许下诺言的动物——这岂不正是自然在涉及人的方面给自己提出的那种两难的任务吗？这难道不正是人的真正问题之所在吗？”（尼采, 2007，谢地坤译）

他将记忆、习俗、社会强制与责任联系起来：人在许诺时，需要使最初的意愿穿过后来发生的事情，而不被每次新的冲动打断。这样的能力不能被当作无需解释的天然禀赋（Nietzsche, 2007）。但这段论述并未停在社会制造顺从者。紧接着，尼采又描写能够摆脱习俗束缚、拥有独立而持久意志的个体。使人成为可预期者的长期塑造，与能够自主承担未来的能力，存在复杂关系。不能只截取惩罚与记忆的一面，就把他的论证缩成全部人格都是控制装置的被动产物。

尼采的谱系叙述带有对残酷与支配的尖锐揭示。本章不据此将其关于史前社会的描述当作已经独立证实的普遍历史，也不接受只有通过惩罚才能培养责任的结论。这里需要保留的是他的提问：能够记住约定、理解后果并维持长期行动的人，需要什么形成条件，这些条件又付出了什么代价？从这个问题出发，承诺能力与服从能力不能被混为一谈。一个人始终按外部指令行动，可能很容易被预测，却未必能够判断自己应当承担什么；一个人能够说明承诺的范围、拒绝不应作出的保证，并对已经作出的保证负责，才涉及更完整的判断。两种能力可能在同一制度内同时受到培养，也可能朝不同方向变化，不能仅凭履约率作出区分。

阿伦特在《人的境况》第五章把承诺放在人的复数性中讨论。人的未来不可预见，既因为人不能完全保证自己明天会怎样，也因为每个人都同其他能够行动的人生活在一起。承诺在这样的关系中提供有限的稳定，使人们能够围绕共同同意的目标行动；它的力量并不来自一个孤立意志对未来的全面主宰（Arendt, 1958）。这份稳定有明确边界。阿伦特强调，相互承诺在不确定之中建立局部可预见性，却保留着人类事务的不可预见性。若承诺试图覆盖未来的整个空间，替所有方向预先安排道路，它便超出了自身能够维持的范围。她同时将承诺与宽恕分别联系于不可预见性与不可逆性。行动会留下不能当作从未发生的后果，但人们仍有改变彼此关系、重新开始的能力。这一处理提醒我们，不能从过去不可撤销，直接推出未来只能照原有关系继续。

休谟、尼采与阿伦特没有共同给出一种承诺理论。休谟解释惯例如何组织合作，尼采追问责任能力的塑造，阿伦特强调复数的人如何共同面对未来。把这几种问题并置，可以使本章避免把判断安置在一个纯粹的、制度尚未触及的内心之中。判断需要被培养，也需要同他人的行动相遇；制度既可能支持这种形成，也可能把可预期的服从误认成判断已经充分存在。

§2.3 脉络的交汇：判断保留权的资格问题

两条线索指向同一个问题：承诺装置的效力依赖某些并非由该装置自身生产的条件——《檀弓下》称之为礼义忠信诚悫之心，《论语》称之为信，孟子称之为义，休谟称之为惯例中的公共利益与道德情感，阿伦特称之为共同同意的目标。这些条件是否归结为同一个东西，正是下文与结语都要处理的问题。装置可以承接承诺的执行——歃血、法院、评分、协议栈，每一代装置都更高效——冯·诺依曼把工业革命在其所有阶段的三要素列为更便宜的能量、更容易地控制人类行为与反应、更快的通信 (von Neumann, 1955)，承诺装置正是其中控制要素的制度形态；装置不能生产的，是使装置运转的那个条件。

这份名单在中国一端还有更完整的理论化。荀子说：

> “天地为大矣，不诚则不能化万物；圣人为知矣，不诚则不能化万民；父子为亲矣，不诚则疏；君上为尊矣，不诚则卑。夫诚者，君子之所守也，而政事之本也。”（《荀子·不苟》）

化万物、化万民，系于诚而不系于任何宣告之器；诚不是装置的产品，却是一切政事装置得以运转的所依——荀子以此把 “装置之外的条件” 立为政事之本。

尼采对这一结构提出了最深的挑战：能够承诺的人格本身可能就是装置的产物——债务、惩罚与记忆的装置制造了“可以许下诺言的动物”。若果真如此，“装置之外的条件”也在装置之内。本章不预判这场争论，只标记它：§6 将看到，当代安排确实同时在制造承诺装置与塑造承诺者——平台既提供承诺的接口，也训练用户对承诺的理解。判断与装置的两边，不是本章可以预先分干净的。

由此，判断保留权的资格问题浮出。孟子说“言不必信”时没有说明谁来判断义之所在；保留权被权力单边持有时，“义所在”就变成赖账的通行证。当代追问因此必须是：履行与其他正当理由冲突时，谁说明冲突，谁审查理由，信赖者怎么办。§3 处理这一问题的契约法形态。

---

§3 守约与重新判断之间

§3.1 信不能独自决定行动的正当性

《孟子・离娄下》提出：

> 孟子曰：“大人者，言不必信，行不必果，惟义所在。”（《孟子・离娄下》）

这段话的主语常被读掉。“大人者”是前提：杨伯峻译为“有德行的人，说话不一定句句守信，行为不一定事事贯彻，与义同在，依义而行”（杨伯峻, 2008）。据此，言不必信、行不必果不是随便一个人的许可，其正当性系于三重条件：一是判断者的人格——大人是有道义判断能力、通达事理的人；二是判断经得住时间与经验的检验——朱熹注“不先期于信果，但义之所在，则必从之，卒亦未尝不信果也”（朱熹《四书章句集注》），主于义者最终并不废信；三是动机的清净——所存惟义、不杂私意，王勉所谓“若不合于义而不信不果，则妄人尔”，说的正是不合于义而不信不果，便是妄人。义在具体情境中评价（朱熹注“非礼之礼，非义之义，大人弗为”章所谓“大人则随事而顺理”）。这段话由此是双面的：把信与果置于义的约束之下，没有把履行既有言行本身当作正当性的最后根据，也没有说只要当事人改变了偏好，就可以撤销此前的承诺；而义之为标准，既非任何个人意愿的别名，其行使也以判断者的道义能力为前提。

由此可以提出一个当代问题，但不能把这个问题的答案直接记在孟子名下：当继续履行与其他应当顾及的理由发生冲突时，由谁说明冲突，由谁判断其分量？许诺者可能最早得知条件变化，却也可能最有动机夸大变化；受诺者可能确实遭受损失，也可能利用一项过时的约定坚持索取不相称的利益。承认重新判断的必要，并没有完成对判断资格的安排。

这一追问在先秦已有回声。《庄子・齐物论》把辩的裁决难题推到极限：

> “吾谁使正之？使同乎若者正之，既与若同矣，恶能正之？使同乎我者正之，既同乎我矣，恶能正之？使异乎我与若者正之，既异乎我与若矣，恶能正之？使同乎我与若者正之，既同乎我与若矣，恶能正之？”（《庄子・齐物论》）

胜负不能确立是非；裁决者又无法从中立位置产生——同于任一方则已失中立，异于双方则失其资格。裁决资格的难题不是新问题；本章要做的，是把它从辩之是非移到承诺的解释与承担。

因此，判断的保留不能等同于许诺者保留最后解释权。如果一方可以单独宣布何谓正当、何种变化足以解除义务，而另一方只能接受结果，那么保留判断就可能成为权力的不对称分配。§2.1 马基雅维利的例子已经显示这种不对称在权力一端的极限形态；本章所要辨认的，是人能否提出理由、检验对方的理由，并使相关后果进入处理过程，而不只是某个人在内心重新考虑过。

§3.2 当下的反悔，为什么不能自动取消先前的选择

弗里德从另一个方向强调承诺的约束。他把自愿作出的承诺视为个人自主的一种运用：人通过约束自己的未来，使他人能够开展依赖这种约束的计划。若只要履行变得不合心意，就能撤回义务，那么承诺者最初试图给予他人的保障也就不能成立（Fried, 2015）。

在这一论证中，尊重人并不只意味着尊重履行时刻的偏好，也意味着认真对待其先前承担义务的能力。人的行动并非由互不相关的瞬间组成。一个持续的项目要求人能够把先前的选择带入后来，而不能每次都以最新意愿重新开始。

但弗里德并未据此主张一切争议只能由许诺的字面内容裁决。他区分单纯后悔与事实认识错误、履行条件变化等问题，也承认在订约与履约过程中，其他道德和法律原则有其作用。承诺原则可以说明一种独特的义务，却不是对所有损失与纠纷的排他解释（Fried, 2015）。

这使守约与判断的关系更加具体。需要防止的是把自己的反悔成本无条件转给他人；需要保留的是对承诺内容、成立条件与后续冲突的辨认。两者并不能靠一句坚持守约或允许例外来同时解决。

§3.3 谁的选择得到优先保护

阿蒂亚在 1981 年对《契约即承诺》初版的书评中，将争论推进到权利分配。他追问：为什么尊重自主就必然要求优先保护先前选择，而不是当前选择？如果受诺者已经取得要求履行的资格，那么这种资格是怎样得到确认的，为什么应当具有相应的范围？法律强制未来交换，并非仅把一个价值中性的自愿行为原样保存下来（Atiyah, 1981）。

他的结论并不是承诺没有约束力，而是承诺原则应当具有可被反驳的初步约束力，不能被当作排除一切其他理由的最终答案。已经发生的信赖、取得的利益、交易条件以及共同体所要保护的其他价值，都可能影响义务如何被承认与执行（Atiyah, 1981）。

两位作者的争论不能写成道德约束被风险计算取代的单向历史。阿蒂亚承认弗里德已经容纳了许多对古典契约理论的修正；两人对若干具体结果的分歧，小于他们对解释原则的分歧。真正的争点包括：承诺能独立说明多大范围的义务，以及解释一项承诺时已经带入了多少社会判断。

本章由此采用一个有边界的立场：既有承诺构成必须认真对待的理由，但其含义、适用条件与责任范围仍须得到说明。这不保证每次争议都有唯一答案，却排除了两种省略——不能仅凭曾经答应就免去全部解释，也不能仅凭现在不愿意就免去全部承担。

---

§4 承诺进入制度之后，判断去了哪里

§4.1 执行的外置，并不自动意味着责任的消失

承诺安排可以把记录、核对与执行交给当事人之外的机构。这样做有实质作用：人不必每次都从头确认对方的人格，也不必仅凭自己的力量要求履行。共同的记录与处理程序，可以使原本较弱的一方获得提出要求的依据。

但执行不能穷尽制度的工作。首先要辨认有没有形成义务、内容是什么；随后要判断履行是否符合约定；条件变化时，还要解释约定是否覆盖这种变化；发生损失之后，则要决定应当由谁承担。它们不是一个履约数字的四种说法，而是可能需要不同材料与不同资格的工作。

阿蒂亚对格式条款的讨论使这种区分十分具体。他指出，签在多页合同末尾的名字，并不轻易回答当事人到底意欲承担了多少内容。即使双方都是企业，条款也可能只得到笼统理解。若以一个概括性的同意解释全部具体义务，解释者实际上已经作出了不能完全还原为当事人先前意图的判断（Atiyah, 1981）。

因此，制度接管执行之后，判断未必消失了。它可能转移到条款制定者、解释者与争议处理者手中。需要追问的是这种转移有没有扩大参与者的保护，还是只把原本可见的支配变成了较难辨认的程序。

§4.2 解释本身是一项规范性活动

弗里德在 2015 年第二版序言中，对自己早先处理错误、履行障碍与诚信问题的方式作了重要说明。他承认，若只因解释超出了协议的明确文字，就把它看作从外部加入的新原则，会把语言理解得过于机械。一般用语含有当事人没有逐项想到的含义，而解释不可避免地涉及规范性判断（Fried, 2015）。

这使承诺与判断的关系不能被画成一个简单的先后顺序：先由人判断，之后只需装置执行。某些判断就在执行中不断出现。即使当事人已经约定按时交付、履行合理注意、提供适当支持，也仍要面对按时、合理与适当在具体情境中意味着什么的问题。

与此同时，解释也不能成为无限增添义务的通行证。解释者须交代自己依据的语言、惯例、情境与理由，区分说明原有义务和另行改变规则。否则，任何一方都可能以原意如此为名，把后来才需要的条件追加入对方早先的同意。

由此，判断的制度化需要同时面对两个方向的约束：不能把字面执行当作正当性的充分证明，也不能把解释权当作不受质疑的裁量权。参与者需要能够知道，争议究竟发生在事实、含义、适用条件还是责任分配上。

§4.3 履行、补偿与恢复不是同一件事

弗里德与阿蒂亚围绕期待利益、信赖损失与返还的争论，说明责任的承担方式并不只有一种。期待利益旨在使受诺者处于如约履行时本应处于的状态；信赖利益着眼于因信赖约定而发生的支出或损失；返还则处理对方取得而不应保留的利益。这三种理由不同：期待利益可以通过赔偿受到保护，并不等于要求实际履行。即使在某些案件中计算出的金额接近，这些理由也不能因此合并（Atiyah, 1981; Fried, 2015）。

在本章的分析中，还需要区分补偿与恢复。设想一项运输服务未能按约送达，使收件人错过一项不可重来的活动。退还运费处理了费用的一部分，却不会使活动重新发生；另行赔偿即使具有充分理由，也不等于把时间恢复到交付之前。这是说明后果差异的情境，不是对某一法域具体赔偿标准的判定。

另一方面，不能因为补偿不能复原一切，就断言补偿毫无意义。它可以重新分配损失，为后来生活提供资源，也可以使行为者不再把违约代价全部留给他人。真正需要判断的是，它处理了哪些损失、遗漏了什么，以及是否改变了使同类损失反复发生的条件。

这一点同样适用于自动执行。程序能够及时退款、冻结权限或结束交易，并不能单凭执行速度说明责任已经充分承担；但自动化也可能使原本难以兑现的救济及时发生。执行效率与责任充分性必须联系起来考察，不能相互代替。

§4.4 可量度的风险与不可量度的残余

每代承诺装置都在扩大“可转移的承诺”的范围，这个进程有一个精确的认识论坐标。奈特在《风险、不确定性与利润》中区分了可量度的不确定性与不可量度的不确定性：前者指结果分布可以得知的情

形——奈特将其专称为“风险”——可以通过归组与保险来转移；后者指情况过于特殊、无法归组的情形，不能靠合并更多同类案例来消除（Knight, 1921）。

按这个坐标，保险把个体的损失归组成可计算的费率，是典型的把可量度风险组织为可转移安排的装置；合同也能分配高度不确定事件的后果——法律上可以分配损失，不等于认识上能够算清概率。归组能够覆盖的是结果分布可以得知的情形；超出原有安排覆盖范围的履行条件变化，不能靠归组消除，仍须判断与解释处理——但这并不是说一切条件变化都属于后者：有些变化已被约定覆盖，有些可以预估。

本章后续三个场景将反复遇到这一区分的变体：指标把某种效果记录为可量度的读数，而承诺的实质部分恰好落在读数之外。装置的每一次扩张，都在重新划定可量度与不可量度的边界；判断的位置，就在边界处。

---

§5 三个场景：指标记录了什么，取决于它被拿来回答什么

三个领域的责任来源不同——研究规范、合同与受托关系、平台服务承诺；以下比较的是它们如何被核验，而不是把来源都归于许诺。承诺需要履行证据，因此计数、记录与比较并非天然有害。如果一项约定明确要求按时送达，交付时间就是相关证据；如果一项服务约定完成某个可检查的操作，操作记录也能帮助辨认是否履行。指标在这里使原本含糊的义务更容易核对。问题出现在指标被要求回答超出其记录范围的事情。以下三个场景的对照显示同一个推论边界：对表达效果或行为结果的记录，不能未经说明，就成为全部承诺已经兑现的证明。

§5.1 学术：从“结论可信”到研究责任的可核对性

研究者不能预先保证每个假说都成立，但可以对材料呈现、方法说明与错误更正承担责任；论文被引用的次数，并不独自证明这些责任都已履行。这是学术场景承诺问题的准确形态：研究者向共同体承担的不是“结论为真”的担保，而是责任的可核对性——材料可以复查，方法可以批评，错误可以沿记录更正。引用数记录了传播，不能替这些责任统一结账。文本形成的加速——包括人工智能参与起草——同样不改变这一结构：稿件更快写成，不等于观察、推导与更正这些环节已经完成。

§5.2 金融：预测、合同与受托义务不是同一张成绩单

投资预测、合同中的支付或服务义务，以及受托关系中的行为义务，是不同的评价对象，却常常被并入同一份业绩报表下衡量：某段时期的业绩不能单独回答所有约定义务是否得到满足；历史收益是过去的统计量，不能担保未来；模型正确计算不能独自证明产品适合客户。降低跟踪误差可以是管理任务，按时支付给付是另一项任务；前者完成，并不意味着后者也已经完成——这些区别不与奈特的风险—不确定性区分一一对应：即使市场风险能够准确计量，信息披露、利益冲突与客户适当性等问题仍须单独处理。

§5.3 离散利维坦：承诺、评价与解释权进入同一基础设施

离散利维坦——第二十五章界定的跨层关键节点网络：不同组织经由技术依赖、产权与合同组织准入、信息呈现与结果反馈，依赖者难以仅凭更换一个服务退出——把承诺问题推进到接线层面。观众看完一段内容，说明观看持续到了结束；它是否增长了知识、纠正了误解或改善了判断，还需要与相应目的有关的证据。平台的特殊之处不在使用了指标，而在接线方式：在一体化平台中，广告表达、服务条

款、内容分发、评分记录与争议处理可以由同一经营者控制；问题在于，这种集中是否使其既定义成功，又控制证据，并垄断结果的解释。§1.2 的约翰逊已区分获得注意与配得信任；平台的安排使这一区分可以被系统性地越过。越过的经济条件，兰哈姆在注意力经济的框架里给出：调节注意力的装置是风格装置，注意力居经济中心时，风格随之从边缘移到中心 (Lanham, 2006)——

> "The devices that regulate attention are stylistic devices. Attracting attention is what style is all about. If attention is now at the center of the economy rather than stuff, then so is style. It moves from the periphery to the center. Style and substance trade places." (Lanham, 2006)
>
> 译文：调节注意力的装置是风格装置。吸引注意力，正是风格的全部功能。如果注意力如今处于经济的中心而非实质，那么风格亦然——它从边缘移向中心，与实质互换位置。

亚里士多德笔下由听者自补的前提，在这里由推荐系统预先补齐；帕斯卡自认无法达到的取悦规则，则获得了测量形态的替代品——效果读数不生产取悦的规则，只记录取悦的结果。

若承诺者同时掌握成功的定义、数据的取得与结果的解释，评价可能逐步变成对自身安排的认证。以陪伴服务为例，持续使用可以表示用户获得了帮助，也可能表示用户形成了难以摆脱的依赖。如果服务以改善生活为目标，却把使用时长的上升直接作为目标实现的证据，便把需要检验的关系预先写进了评价方式。

这一问题不要求所有指标都被操纵，也不要求所有参与者都有欺骗意图。只要机构围绕一种易于取得的结果组织奖励，而难以取得的履行证据不再影响决策，守住可见结果便可能逐渐取代解释实际后果。关键的变化是，谁仍有能力提出另一种解释，以及这种解释会不会改变既有安排。

与此相对，如果评价范围明确、材料能够被他人核对，且与原有目的不一致的结果能够引起修正，那么指标也可以维持判断。判断并不要求每个人亲自重做全部工作，而要求委托之后仍有办法辨认所委托的工作是否成立。它的对立面不是分工本身，而是分工之后不再容许追问。

这些对照不把三个领域归入同一种退化过程，也不否认引用、业绩与观看记录的用途。它们指出一个共同的推论边界，也预告了 §6 的问题：当表达、评价与执行越来越多地由人工智能承担时，谁在答应，谁在承担。

---

§6 AI 介入之后：谁在答应，谁在承担

§6.1 陪伴关系中的三方安排

AI 陪伴使承诺问题同时出现在对话与商业安排之中。Muldoon & Parke（2025）从政治经济学与文化研究角度，讨论专门面向友谊、亲密关系和一般福祉的陪伴产品。他们明确将这一研究对象与通用语言模型区别开来，并承认陪伴产品可能提供低成本、可获得的情感支持，风险也不以同样方式作用于每一位使用者。

两位作者着重分析一种利益冲突：使用者转向陪伴产品以减轻孤独并保持自主，而开发者受到延长参与、提高留存与互动货币化的结构性驱动。当更深的依恋妨碍使用者改善生活时，产品的商业成功与其声称提供的帮助便可能分离。作者将这一关系称为残酷的陪伴；这是对特定产品安排的理论诊断，不是所有 AI 使用均会造成同一种后果的发生率结论（Muldoon & Parke, 2025）。

在这项分析中，用户面对的不只是一个对话角色。用户付出时间并形成依恋，对话角色提供回应，而开

发者控制角色表现、服务条件与商业安排。角色在谈话中显得连续，维持这种连续性的条件却处在另一方手中。因而，用户对关系的期待，可能并不等于开发者愿意长期承担的服务义务。

本章从中提取的承诺问题是：使人据以安排生活的表达，与能够对这种表达负责的行动者，是否清楚地联系在一起？用户感到被理解，不能独自证明这种联系已经建立；开发者能够修改产品，也不能独自证明修改对既有依赖不负任何责任。

§6.2 对话人格不能代替责任主体

本章把这种情形称为“无主体承诺”：对话角色能够作出第一人称许诺，却没有一个仅凭这段对话即可辨认的义务承担者。这个说法容易把不同问题合在一起。对话中的第一人称、具有持续生活与相互义务的人，以及法律上能够承担责任的个人或组织，并不属于同一层次。不能仅凭角色能够生成许诺式表达，就认定它具有与人相同的承诺能力；也不能因为角色不具有这种能力，就推出围绕它提供服务的人和组织没有责任。

机器是否可能具有内在经验，本书的回答已经给出：AI 是映射与生成的装置，不是具有内在经验与意图的主体；对话角色生成许诺式表达，是装置的输出，不是任何主体的承诺。因此，辨认当前安排不需要在机器内部寻找义务的承担者——只要能够查明谁设计了表达方式、谁设定了服务边界、谁能够改变规则，以及谁从使用中取得利益，就已经可以提出具体的责任问题。至于责任是否成立、依据为何、范围多大，仍须结合授权、损害、因果关系与适用制度判断；这些是人与人之间的判断，不存在一个悬而未决的“AI 主体性”总命题需要先行裁决。

弗里德关于承诺不是唯一责任根据的论述，在此提供的是概念上的提醒，而不是现成的 AI 法律结论。即使某项表达尚不足以构成可执行的承诺，也仍需判断经营者有没有制造误导、鼓励不当信赖，或把可预见的损失留给他人。反过来，用户形成了期待，也不意味着对方必须满足其中一切要求。双方的关系需要被说明，而不能只由是否出现许诺字样决定。

§6.3 代理可以代办行动，授权仍须有内容

AI 代理的问题与陪伴产品并不相同。陪伴关系主要涉及持续回应及依恋；代理则被安排去代表使用者完成选择与行动。为了辨认其结构，可以设想一个购物代理：使用者允许它在预算与用途范围内比较商品，并完成购买。此处讨论的是授权情境，不以某种协议的普及率或某家产品的能力为前提。

在这个情境中，代理可以减轻逐项搜索的负担，也可能减少遗漏。使用者没有亲自查看每个商品，并不自动意味着判断已经消失。此前对用途、预算、风险与授权边界的判断，仍然参与着行动；行动之后的检查与争议处理，也可以构成新的判断环节。

但授权不能被压缩为一次空泛的同意。如果用途被转换成了某个便于排序的参数，代理又只展示按照该参数选出的结果，那么使用者需要能够知道哪些要求进入了选择、哪些没有。否则，最后一次确认可能只是在接受已经形成的选项，而不是对原来关切的事项作出有根据的选择。

同样，自动完成交易不能独自决定责任归属。代理有没有超越授权、经营者有没有改变选择条件、商家有没有履行保证，以及使用者应当承担什么后果，需要分别判断。这些区别使代理的技术能力与代理安排的正当性保持联系，却不混为一谈。行动可以由系统执行，授权的意义与后果的分配仍须由相应的人和制度承担。

---

§7 为什么退出不等于恢复

§7.1 已经发生的后果与尚可改变的条件

一种承诺安排持续运行之后，退出不能使参与者回到尚未加入时的状态。已付出的时间、放弃的其他机会、形成的习惯以及受到影响的关系，都可能留下后果。§4 关于履行与补偿的区分在这里继续有效：取消一项服务与处理它已经造成的依赖，是不同的工作。

但不能把所有这些后果都统称为不可逆。已经发生的行动不能被改成没有发生；某种技能可能衰退，但仍能通过重新实践得到培养；一个人可能无力独自退出，却能在支持与制度改变之后离开。它们对重建条件提出了不同要求，不支持关于任何未来都无法改变的共同结论。

阿伦特对不可逆性与重新开始的并置，正可帮助维持这一区分。承认行动会留下后果，不意味着只能维持现有关系；能够重新开始，也不意味着已经消除了先前的损害。重建必须从实际留下的条件出发，而不能以恢复原状的想象替代它们（Arendt, 1958）。

§7.2 依赖怎样提高改变安排的成本

Muldoon & Parke（2025）讨论的陪伴关系提供了一种具体机制：当产品参与了使用者的日常安排、情绪调节与自我理解，减少使用便不再只是停止一个操作。使用者可能需要重新寻找支持、适应不一样的交往方式，并承担过渡期间的孤独与不确定。作者强调的依赖风险，正涉及这种持续关系，而不是单次回答是否令人满意。

由此可以理解，知道一种安排有问题与能够改变它之间，为什么还隔着距离。一个人可以清楚辨认商业激励，却仍缺少可替代的支持；也可能并非没有判断，而是没有使判断转化为行动的条件。若仅把继续使用归因为使用者不愿思考，就会遗漏安排本身塑造的退出成本。

这里同样存在相反情形。若一种服务帮助使用者恢复与他人的联系，保留独立活动，并且允许其不因减少使用而承受额外惩罚，那么持续使用未必构成判断能力的丧失。具体辨认需要看服务怎样影响其后续行动，而不能只看使用频率或产品类别。

§7.3 重新判断需要可以发生作用的位置

保留判断不等于把责任重新推给孤立个人。若参与者得不到原有约定与变化的记录，无法询问解释的依据，也没有时间或资源提出争议，那么形式上的选择权可能不足以改变任何结果。相应的制度安排需要使判断有对象、有材料，并有机会影响后续行动。

同时，异议渠道不能只要求受影响者不断举证，而让有能力改变规则的一方无需说明。谁提出新的履行解释，谁就应当说明理由及其对他人的影响；谁控制相关记录，谁就不能以对方无法提供记录为由关闭争议。这里提出的是责任配置的规范要求，不是任何现行制度已经普遍实现的事实。

对许诺者也应有相称保护。承诺可能需要修正，要求没有边界的永久履行，既可能损害其自主，也可能使他人无法进入新的关系。因此，重建判断的位置需要一并讨论合理的退出、过渡与责任，而不只是增加对一方的约束。

这也限定了本章与元审计（不满足于核对读数是否一致，而追问规则与系统是否仍对应其应处理之事）的联系。这里需要追问的，不仅是某次执行有没有按照规则完成，还包括规则是否仍能说明原来的义务、谁能够改变规则，以及反对意见有没有改变结果的可能。程序能够完成一次核对，不意味着上述问题已经获得回答；但程序若使理由、材料与纠正能够持续发生作用，也可以成为判断得以维持的条件。

§8 结语：守约不能免除解释，重新判断不能免除承担

承诺把尚未履行的行动带入当下，使人能够开展超出即时交换的合作。它因约束而有力量，却不能独自决定自己在所有后来情境中的正当性。守约不能免除解释，重新判断也不能免除承担。二者之间的困难，始终涉及他人：谁已经据此行动，谁能够提出变化的理由，谁可以质疑，以及后果由谁承受。

东西方脉络没有给出判断退场的单线历史；它们给出的是同一个教训的不同表述。《檀弓下》说装置堆叠而人心始畔始疑，休谟说承诺义务会随利益变形，霍布斯说没有剑的契约只是言辞——每一代装置都需要自己的硬件，也都在堆叠中暴露效力对装置之外条件的依赖。孟子与弗里德—阿蒂亚从两个方向守住同一条边界：不能仅凭曾经答应免去解释，也不能仅凭现在不愿意免去承担。装置可以承接执行，判断的保留不能外包；判断的位置被腾空时，其代价往往在下一代装置的失败中显形。说服的正史给出对应的一面：亚里士多德的让步仍把补足前提的工作留给听者，韩非的读人术尚须揣度君主之心，张仪的诈诺尚要付出名号的代价；当推荐与生成把前提与人心一并代劳时，被说服者的参与被压缩到确认，说服者也往往无须再以自己的信用为言辞担保。说服与承诺在指标时代合流，也在此重新分家——无论表达被优化到什么程度，兑现的分量只能由能够承担义务的行动者接住。商鞅的徙木与张仪的六里在此收束了本章的两条线：一个确实施了五十金却没收了议令的资格，一个确曾使人服却赖掉了六百里——可信的装置与被抽空的追责，从来是两件事。

指标与 AI 使这些问题获得了新的具体形态。表达可以被反复优化，服务可以以人格化方式持续回应，行动也可以由代理执行。但获得注意、维持使用与完成程序，各自只提供一定范围内的证据。它们是否兑现了人据以安排生活的保证，还需要对照实际义务与实际后果。若同一方既作出保证，又垄断何谓兑现的解释，装置的运行便可能被用来证明装置自身。

这与时钟房间的困难相连：读数之间更加一致，不能独自证明它们已经与所要辨认的事情对齐。在承诺关系中，记录清楚、评分上升与执行迅速都可能有用，但不能据此省略对履行、正当性和损失的分别判断。可量度的读数处理可量度的风险，而共同生活总有一部分落在归组的边界之外——那一部分仍须由能够作出承诺的人承担其后果，依赖承诺的人保有理解、质疑和重新行动的条件。

第四卷从学术发表的计数、金融模型的读数走到平台的分发权；本章把这组材料放回它们共同的起点——人对人的承诺。卷内各章分别确认的事情在此合流：论文已经发表不等于知识已经增加，模型被采用不等于其输出正确，参与不等于同意，执行不等于负责。承认装置的必要，与放弃判断的保留，是两件不同的事。过去无法被撤销，但以后怎样共同生活，仍须由这些条件中的人持续判断。

参考文献

曹础基. (2017). 《〈周易〉浅说与旁注》. 广州: 广东高等教育出版社.

《韩非子》校注组. (1982). 《韩非子校注》. 南京: 江苏人民出版社.

《礼记》. 引文据通行本.

刘勰. (2014). 《文心雕龙》. 王志彬译, 北京: 中华书局.

王弼注, 楼宇烈校释. (2016). 《老子道德经注校释》. 北京: 中华书局.

《荀子》. 引文据楼宇烈《荀子新注》.

杨伯峻. (1980). 《论语译注》. 北京: 中华书局.

杨伯峻. (2008). 《孟子译注》. 北京: 中华书局.

张大可注译. (2025). 《史记全本注译》(全九册). 北京: 中国书店.

朱熹. (2002). 《四书章句集注》. 徐德明校点, 载朱杰人、严佐之、刘永翔主编《朱子全书》第 6 册. 上海: 上海古籍出版社; 合肥: 安徽教育出版社.

《庄子》. 引文据曹础基《庄子浅注》.

Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press. 中译本: 汉娜 • 阿伦特著, 王寅丽译, 《人的境况》(第 2 版), 上海: 上海人民出版社, 2017.

Aristotle. (1941). Rhetoric (W. Rhys Roberts, Trans.). In R. McKeon (Ed.), *The Basic Works of Aristotle*. New York: Random House.

Atiyah, P. S. (1981). Review of *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation*, by Charles Fried. *Harvard Law Review*, 95(2). https://doi.org/10.2307/1340714

Bernoulli, J. (1713). *Ars Conjectandi: Opus Posthumum*. Basileae: Impensis Thurnisiorum, Fratrum.

Fried, C. (2015). *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

Hobbes, T. (1651/2024). *Leviathan*. N. Malcolm (Ed.), 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. 中译本: 霍布斯著, 黎思复、黎廷弼译, 《利维坦》, 北京: 商务印书馆, 1985.

Hume, D. (2016). *A Treatise of Human Nature*. In *The Complete Works of David Hume*. Hastings: Delphi Classics.

Johnson, S. (1759). The Art of Advertising Exemplified. *The Idler*, No. 40, January 20. https://www.johnsonessays.com/the-idler/no-40/

Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Boston: Houghton Mifflin. 中译本: 奈特著, 安佳译, 《风险、不确定性与利润》, 北京: 商务印书馆, 2006.

Lanham, R. A. (1993). *The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts*. Chicago: University of Chicago Press.

Lanham, R. A. (2006). *The Economics of Attention: Style and Substance in the Age of Information*. Chicago: University of Chicago Press.

Machiavelli, N. (1532/1952). *The Prince*. W. K. Marriott (Trans.). In *Great Books of the Western World*, Vol. 23. Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Muldoon, J. & Parke, J. J. (2025). Cruel Companionship: How AI Companions Exploit Loneliness and Commodify Intimacy. *New Media & Society*, 14614448251395192. https://doi.org/10.1177/14614448251395192

Nietzsche, F. (2007). *On the Genealogy of Morality* (K. Ansell-Pearson, Ed.; C. Diethe, Trans.; rev. ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 中译本: 弗里德里希 • 尼采著, 谢地坤译, 《论道德的谱系: 一篇论战檄文》, 上海: 上海人民出版社, 2020.

Pascal, B. (1658/2017). *De l'art de persuader*. Paris: Éditions Payot & Rivages.

Smith, A. (1762–63/1983). *Lectures on Rhetoric and Belles Lettres*. In J. C. Bryce (Ed.), *The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith*, Vol. 4. Oxford: Oxford University Press.

von Neumann, J. (1955). Can We Survive Technology? *Fortune*. Reprinted in *Collected Works*, vol. VI, Pergamon Press, 1963. 中译本：（美）冯·诺依曼著，程钊、王丽霞、杨静编译，《数学在科学和社会中的作用》，大连：大连理工大学出版社，1985.